



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: 0027532-03.2017.8.26.0050 PD 780/2017
 Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
 Autor: Justiça Pública
 Réu: GUSTAVO ALVES e outro

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos, 28 de agosto de 2017 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do **FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES**, na sala de audiências da **25ª VARA CRIMINAL**, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, **Dr. WALDIR CALCIOLARI**, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, **Dra. Ana Paula Moreira Mattos**, presente a ré **LARISSA EVELYN PEREIRA SIQUIERA** e o réu **GUSTAVO ALVES**, acompanhado pelo **Dr. Marcelo Carlos da Silva OAB/SP 222.932**. O **MM. Juiz de Direito** declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pela Ministério Público, em concordância com a Defesa, foi dito que desistia da oitiva da testemunha Vitoria Nicoli Rodrigues Gomes e pela Defesa que desistia da oitiva de Kamila Nascimento, Maria Eduarda Santos Diogenes e Ivone Lopes Mendes, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.

Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: “MM. Juiz, os réus foram denunciados e estão sendo processados como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Após a instrução processual, os fatos narrados na denúncia ficaram devidamente comprovados, senão vejamos. Os policiais militares, em Juízo, disseram que, na data dos fatos, disseram que, na data dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um casal no interior de um Honda/Fit, tendo tais indivíduos demonstrado nervosismo ao constatar a aproximação da viatura; o casal foi identificado como Rodrigo (condutor) e Vitória (passageira). Decidiram pela abordagem, sendo localizado no veículo um instrumento utilizado para


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

triturar fumo; na ocasião, a testemunha Rodrigo disse que estava indo buscar mais drogas para consumo comum do casal, versão que foi confirmada por Vitória. Na ocasião, a testemunha Rodrigo disse que era costumeiro adquirir drogas com a ré Larissa, indicando o local e as características físicas da acusada Larissa, informando que esta estava esperando a testemunha Rodrigo chegar para entregar a droga e ele. Dirigiram-se ao local indicado e, em determinado momento, avistaram a ré Larissa, constatando que as características físicas eram compatíveis com as fornecidas por Rodrigo. Em revista pessoal, localizaram na cintura da acusada Larissa uma porção de maconha envolta com um adesivo de cor bege, além de dinheiro. Na ocasião, a denunciada Larissa disse que iria entregar a porção de droga apreendida em seu poder para as testemunhas Rodrigo e Vitória e, após breve diálogo, afirmou que no interior de sua residência, mais precisamente em um armário existente no quarto, havia mais entorpecente. A ré Larissa indicou onde se situava a sua casa, tendo os policiais seguido ao local; constataram que o acusado Gustavo estava na sala da casa, juntamente com a genitora de Larissa; seguiram até o quarto da acusada Larissa, acompanhados e autorizados pela genitora desta, sendo localizados, dentro do armário, atrás de uma televisão, potes de vidro contendo porções fracionadas de droga, mais precisamente maconha. Também foi localizado dinheiro. Disseram que o réu Gustavo admitiu que realizava a armazenagem e venda da droga apreendida. Esclareceram que no aparelho de telefone celular da testemunha Rodrigo havia mensagens versando sobre a negociação da droga, as quais haviam sido trocadas com o denunciado Gustavo, o mesmo ocorrendo em relação ao aparelho de telefone celular de Larissa; na ocasião, a testemunha Rodrigo disse que comprava drogas de ambos os denunciados. Acrescentaram que no armário da residência dos réus, junto com a droga, foi apreendida uma balança de precisão. É certo que não se pode negar o merecido valor ao depoimento dos Policiais Militares, porque não há nenhum elemento concreto que possa indicar tivessem eles qualquer interesse em prejudicar o denunciado, imputando-lhe fato inverídico. Nesse sentido: "O policial não está legalmente impedido de depor. Assim, o valor de seu depoimento testemunhal reveste-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação". (RT 754/604). A testemunha Rodrigo Jardim Ribeiro, por sua vez, disse que, no dia do ocorrido, estava em companhia de Vitória, sendo ambos usuários de droga. Foram abordados pelos policiais militares e, durante a abordagem, um dos policiais verificou o celular do declarante, momento em que chegou um vídeo no *whatsapp*; os policiais indagaram quem havia enviado o vídeo, tendo o declarante respondido que era Gustavo. Contou que os policiais perguntaram onde Gustavo estava, tendo o declarante respondido; declarou que costumava fumar maconha com Gustavo; indicou a casa de Gustavo e, ao chegarem ao local, se depararam com a denunciada Larissa na frente da casa. Quando Larissa se aproximou do Honda/Fit, ela foi abordada. Nega que fosse pegar droga com Larissa naquela data. A testemunha de defesa Márcia Ribeiro Pereira, em Juízo, disse que é genitora da denunciada Larissa e, no dia dos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fatos, estava em sua residência em companhia do réu Gustavo, seu genro, que convive há cerca de 04 anos com Larissa. Em determinado momento, policiais militares chegaram ao local e pediram para revistar o imóvel, o que foi feito. Os policiais encontraram um vidro contendo maconha no quarto dos denunciados. Nunca soube que os réus vendiam entorpecentes, só sabe dizer que ambos são usuários. Não chegou a ver a balança de precisão. A testemunha Guilherme Freitas dos Santos disse que conhece os réus, nada sabendo que os desabone. Tem conhecimento de que os acusados são usuários de maconha. A testemunha Mônica Coutinho dos Santos, por fim, contou que conhece os réus. Tem conhecimento de que os denunciados são usuários de maconha. O réu Gustavo, em seu interrogatório, disse que, no dia dos fatos, havia comprado drogas e havia conversado com a testemunha Rodrigo para que ambos fumassem a maconha juntos. Fez um vídeo do entorpecente e mandou para Rodrigo. Nega que estivesse vendendo droga. A polícia, ao abordar Rodrigo, viu o vídeo enviado pelo denunciado e compareceu à residência deste. A denunciada Larissa, por fim, corroborou a versão prestada por Gustavo. Como se vê, o conjunto probatório é claro e seguro, apto a amparar um decreto condenatório. A autoria e a materialidade delitivas ficaram comprovadas pelo depoimento dos policiais militares, que narraram com detalhes a ação criminosa dos denunciados, reconhecendo-os como sendo os autores do delito. A materialidade ficou comprovada, ainda, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 28/30, pelo laudo de constatação de fls. 26/27 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 246/248. A condenação, portanto, é de rigor. No que tange à fixação da pena, na primeira fase nada há que se considerar, o mesmo ocorrendo nas etapas subsequentes. No mais, ante a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, requeiro a fixação do regime fechado. Ante o exposto, requeiro seja a presente ação penal julgada procedente, com a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia.” **Dada a palavra ao Dr. Defensor do réu, assim se manifestou:** “Pretende a Douta Promotoria, imputar ao acusado as sanções dos art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, conforme fatos que constam na denúncia. A pretensão é improcedente, eis que não vieram para os autos prova cabal, segura e extrema de dúvidas, de ter o acusado, cometido os crimes capitulados na exordial. **DA CONDUTA DO ACUSADO: MM. JUIZ, EM JUÍZO, O ACUSADO INFORMOU A VERDADE REAL DOS FATOS conforme seu depoimento a frente de VOSSA EXCELENCIA.** As provas trazidas pela acusação, não autorizam a condenação do acusado no artigo elencado na exordial, pois, permissa venia, não ficou demonstrada a ocorrência de qualquer fato concreto de que o entorpecente encontrado era de propriedade do acusado. O tráfico também não ficou demonstrado, porque, embora demonstrada a natureza da substância apreendida no exame químico-toxicológico realizado, as provas, não demonstram a destinação imputada na denúncia, de que o acusado a tinha “para venda”. A forma da apreensão da droga e local onde estavam as mesmas, desacompanhadas de outro elemento de convicção, é insuficiente para provar o exercício dos verbos guardava e mantinha em depósito a maconha para comércio, porque entendimento diverso pode resultar em afronta ao


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

constitucional direito à presunção de inocência. Conforme podemos verificar, o acusado não foi preso porque estava vendendo entorpecente, e sim foi detido porque faria parte de associação para o praticar o crime de tráfico, nada mais, nada menos e nessa linha, também é totalmente descabida a alegação de que as provas são uníssonas em asseverar que o réu é habitual na mercancia de drogas. Contudo, tais elementos, não se prestam a demonstrar o propósito de mercancia, assim, os fatos não autorizam a condenação do denunciado como traficante, pois, *permissa venia*, nada foi encontrado consigo, e, também, não ficou demonstrada a ocorrência de qualquer fato concreto que pudesse revelar a existência de tráfico. Os policiais que efetuaram a prisão foram por demais contraditórios em seus depoimentos. Ora MM. Juiz, temos que os depoimentos dos policiais são totalmente contraditórios, confusos e irrelevantes para a formação de um conjunto probatório. Contudo, os depoimentos das testemunhas de acusação, constantes no vasto caderno processual, demonstra a fragilidade total do que tentou provar o Ministério Público, ao verificarmos o crime em tela, sobre o mesmo se vislumbra, de logo, sua não caracterização, conclui-se então pela absolvição do acusado. Entretanto, havendo dúvidas, mínimas que sejam de como a prisão se procedeu e da efetiva autoria do delito, mister se faz a absolvição por insuficiência de provas. Assim, o conjunto probatório coligido ao longo da persecução penal não fornece um panorama suficientemente claro para dar esboço à condenação. Sequer a materialidade do delito de tráfico está comprovada nos autos, uma vez que nenhuma droga foi encontrada em poder do acusado, sendo que o mesmo se pode dizer da autoria, pois a versão dada aos fatos pelo acusado não pode ser desprezada, vez que não encontra resistência no contexto probatório. Jogam em favor do acusado, os depoimentos das testemunhas de acusação, as contradições e a falta de provas, constante no processo. A dissonância, porque diz respeito a aspecto não irrelevante, diminui o poder de convencimento da prova acusatória. Enfim, tem-se um panorama um tanto nebuloso, com dados probatórios contraditórios e, como se sabe, na dúvida, absolve-se o réu, mercê do princípio in dubio pro reo. Por todo o exposto, e mais que o notável saber jurídico de Vossa Excelência defluir do caso, espera a defesa, seja desclassificado o delito para o artigo 28 da mesma lei, pois surgiram várias dúvidas em toda a persecução penal e por insuficiência de provas. **No entanto, se ainda assim não entender V. Excelência, de rigor ressaltar que o acusado é PRIMÁRIO, possui BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA, sendo de rigor a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme autoriza a resolução nº 5 de 2012 do Senado Federal, que suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução de parte § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por se tratar de inconstitucionalidade, admitindo assim a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direitos.** Referida conversão já vem sendo aplicada nos casos concretos conforme se nota do julgado de 18 de abril de 2012, da 16ª Vara Criminal Central no processo crime nº 0106403-57.2011. Se, ainda assim não entender Vossa Excelência, o que se admite apenas pelo poder de argumentação, requer-se a aplicação da menor


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pena cabível ao caso, com a consequente fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, tendo em vista é primário, trabalhador e possui residência fixa, cabendo ressaltar que uma condenação em regime fechado poderá dissipar as chances do acusado se ressocializar. Por todo o exposto, e mais que o notável saber jurídico de **VOSSA EXCELÊNCIA** defluir do caso, espera a defesa, seja o réu absolvido da imputação que ora lhe pesa, pois surgiram várias dúvidas em toda a persecução penal, e caso não seja esse o entendimento adotado, requer-se a **conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos conforme autorizado pela resolução nº 5 de 2012 do Senado Federal**, ou ainda a aplicação da menor pena cabível ao caso, com a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, pois só assim, requer-se ainda se caso condenado o réu, o direito de o mesmo apelar em liberdade, cristalizar-se-á o Brocardo latim que diz “in dubio pro reo” distribuindo-se ainda mais os ditames de **J U S T I Ç A**. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: **VISTOS. GUSTAVO ALVES e LARISSA EVELYN PEREIRA SIQUEIRA**, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33 “caput” cc. Art. 35 “caput” ambos da lei 11343/2006, porque, no dia 05 de abril de 2017, por volta das 17h40 min, na Rua João Jose Queiroz, nº 1048, Ponte Rasa, nesta Capital, agindo em concurso e com vínculo associativo, tinham em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, ao todo, 02 (dois) tijolos e 44(quarenta e quatro) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Os réus foram notificados, sendo apresentada defesa preliminar. Recebida a denúncia, os réus foram citados, sendo realizada a instrução criminal. Foram ouvidos os PMs responsáveis pelas prisão e três testemunhas de defesa. Gustavo e Larissa foram interrogados e as partes debateram oralmente. O M.P. pediu a condenação e a Defesa postulou a absolvição. **É o relatório. Fundamento e DECIDO.** A ação penal deve ser julgada procedente em parte, para que o réu e a acusada sejam condenados pela acusação de tráfico de drogas, porém absolvidos da imputação de associação para o tráfico. A prova amealhada não é suficiente para demonstrar que Gustavo e Larissa, agindo com estabilidade e permanência, estivessem realizando de forma rotineira, a venda de drogas a terceiros, razão pela qual devem ser absolvidos do artigo 35, “caput”, da Lei 11343/2006. Já a imputação do artigo 33, “caput”, da Lei 11343/2006, deve prevalecer, em que pese a alegação dos réus, no sentido de que a droga apreendida, se destinava apenas ao consumo próprio e na companhia de amigos. A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de exibição e


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apreensão de fls. 28/30, pelo laudo de constatação de fls. 26/27 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 246/248. Também é certo que a droga apreendida, dada a quantidade e forma de armazenamento, inclusive junto com balança de precisão e dinheiro em trocados, tinha como destino a venda aos usuários finais, dentre os quais Rodrigo e Vitoria. Segundo se apurou nas duas fases procedimentais, LARISSA foi abordada em via pública, em local acordado com seu cliente Rodrigo Jardim Ribeiro, para vender-lhe substância entorpecente, quando foi abordada por Policiais Militares da ROTA, que ali estavam em companhia de Rodrigo e sua acompanhante, a adolescente Vitoria, ambos previamente abordados pelos milicianos. Durante a abordagem, em busca pessoal, foi encontrado em poder da acusada uma porção de maconha e a quantia de R\$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais). Em seguida, em companhia da acusada, que franqueou a entrada no imóvel, os milicianos onde encontraram GUSTAVO e, em busca no local, localizaram outras quarenta e três porções de maconha e mais dois tijolos da mesma substância, além de R\$ 310,00 (trezentos e dez reais) também em notas pequenas e balança de precisão. Ouvidos Rodrigo e Vitoria à época, informaram ser Rodrigo cliente de Gustavo que, já por duas vezes, enviou sua companheira LARISSA, para vender-lhe droga. Todo esse contexto foi reiterado em Juízo. Com efeito, **ANDRE FELIPE QUINTINO DANIELLI** asseverou sob o crivo do contraditório que: ***“é Sargento da Policia Militar; trabalhava na companhia do Policial Edson; era o encarregado da viatura de Rota; durante o patrulhamento se depararam com um Honda Fit ocupado por um casal; o casal demonstrou nervosismo e por isso fizeram a abordagem; o casal foi identificado como Rodrigo(condutor) e Vitoria (passageira) de 17 anos de idade; dentro do veiculo encontraram um dichavador, ou seja, um instrumento usado para triturar fumo; Rodrigo disse que junto com Vitoria estava indo comprar droga para consumo comum; Vitoria confirmou a versão de Rodrigo; Rodrigo disse que era costureiro comprar droga de Larissa e de Gustavo, sendo que indicou o local; foi Rodrigo quem indicou a rua onde comprava a droga, situada perto de uma pizzaria; Rodrigo passou as características de Larissa, pois era ela quem irias entregara droga daquela vez; dirigiram-se ao local indicado; foi assim que visualizaram a ré Larissa que batia com as características indicadas; na cintura de Larissa, envolta em adesivo de cor bege, encontraram uma porção de maconha; também havia dinheiro com a ré; Larissa disse que iria***


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

entregar a porção de droga para Rodrigo e Vitoria; Larissa disse ainda que na sua casa, no armário do quarto que ocupava, havia mais drogas; a residência de Larissa ficava próxima do local da abordagem; ela indicou a casa e foram até lá; tiveram na entrada franqueada; na sala da casa encontraram o réu Gustavo junto com a senhora Marcia; informaram a senhora Marcia a respeito da razão da diligência; ela autorizou e acompanhou a vistoria; dentro do armário, atrás de uma televisão encontraram potes onde havia drogas fracionadas; a droga consistia em maconha; parte da erva estava em partes maiores prensadas; outra parte mais fracionada, em porções individuais, já pronta para venda; também encontraram dinheiro; pelo que verificou, Gustavo era companheiro de Larissa e pelo local haviam uma criança filha do casal; Gustavo admitiu que fazia a armazenagem e venda daquela droga apreendida; assim agia, pois passava necessidade e precisava de dinheiro para sustentar a criança; Marcia, mãe de Larissa, presenciou a localização da droga; Marcia ficou em choque e chorou muito, dizendo que não sabia de que havia droga na residência; pelo que apurou, Gustavo e Larissa se revezava na venda das drogas; a ocorrência foi encaminhada ao 24º DP onde foi formalizado o flagrante de trafico". De semelhante teor o depoimento judicial do miliciano **EDSON RAFAEL**. Já os depoimentos das testemunhas de Defesa não foram suficientes para afastar a imputação do art. 33 da Lei de Drogas. Ficou bem demonstrado que o entorpecente mantido em depósito pelo réu e pela acusada, no cômodo onde moravam, se destinava a venda e entrega a consumo de terceiros. Consoante precisa menção do Ministro Celso de Mello, no HC nº 74.608-0/SP, "o depoimento do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos idôneos" (STF – 1ª Turma – DJU 11.04.97 – pág. 12189). A propósito, em tema de tráfico de drogas: **TÓXICO – Tráfico – Caracterização – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais – Irrelevância – Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo – Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral – Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

25ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial (Apelação Criminal nº 189.074-3 – Palmital – 1ª Câmara Criminal – Rel. Jarbas Mazzoni – 02.10.95 – v.u.). Passo à dosagem da pena. Na fase do artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base, para o réu e a acusada, no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Tratando-se da primeira condenação por tráfico de drogas, aplico o disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo 33, § 4º. Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), o que perfaz, em definitivo, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso. **Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para: a) CONDENAR GUSTAVO ALVES e LARISSA EVELYN PEREIRA SIQUEIRA ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, como incursos no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06; e b) ABSOLVÊ-LOS, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, do delito do artigo 35, “caput”, da Lei nº. 11.343/06.** Poderão iniciar o cumprimento da pena no regime aberto (prisão albergue domiciliar), realizando-se desde logo a audiência de advertência. Lancem-se-lhes os nomes no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades legais.. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, saindo as partes intimadas, inclusive quanto ao prazo recursal. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Lucas), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu: